

**Nr. 187 Der Staatssekretär im Reichsministerium für Volksaufklärung und Propaganda an den
Staatssekretär und Chef der Reichskanzlei. 25. November 1936**

R 43 II/467, Bl. 206–207 Ausfertigung

Beginn:

Beginn:

Ort: Reichsministerium

[Steitfragen bezüglich der Kabinettsvorlage eines Reichspressgesetzes]

Lieber Herr Doktor Lammers!

In unserer Ihnen heute zugehenden Kabinettsvorlage des Pressegesetzes haben wir bemerkt, daß die noch offen gebliebenen Fragen bis zur Kabinettsitzung entschieden werden¹. Es ist Ihnen bekannt, daß der Führer sich diese Entscheidung selbst Vorbehalten hat, und zwar will der Führer, wie uns Herr Reichsleiter *Amann* mitgeteilt hat, diese strittigen Punkte mit den zuständigen Herren persönlich klären. Es handelt sich dabei um die drei grundsätzlichen Fragen der amtlichen Zeitungen, der Befugnis des Präsidenten der Reichspressekammer zum Erlaß von Berufszulassungsbestimmungen und der Stellung der Polizei.

1. *Amtliche Blätter*: Nach dem Schriftleitergesetz (§ 3 Abs. 2) war es so, daß die Tatsache der Herausgabe durch eine Behörde an sich schon zur Herausnahme aus dem Gesetz führte². Wir müssen aber verlangen (§ 6 der Vorlage³), daß die Herausnahme nur dann erfolgt, wenn das Mitteilungsblatt sich auf die Veröffentlichung von *Verlautbarungen der Behörden* beschränkt. Der Führer selbst hat die Unzulänglichkeit der jetzigen Bestimmungen, die in unserem Urentwurf zum Schriftleitergesetz nicht enthalten waren, oft betont. Die meisten Ressorts wollen aber am bisherigen Zustand festhalten. Wir halten am Entwurf fest, weil es nicht einzusehen ist, warum die textgestaltende Arbeit sogen. amtlicher Zeitungen anders behandelt werden soll als die übrige Presse; wir können nicht darauf verzichten, diese Arbeit im Rahmen der Presseführung zu erfassen⁴. Besonders die in diesem Zusammenhang immer wieder hervorgehobenen wissenschaftlichen und technischen Abhandlungen sind für unsere Presseführung keineswegs gleichgültig; sie sind mitunter, wie die Praxis gezeigt hat, sogar besonders wichtig.

2. *Befugnis des Präsidenten der Reichspressekammer, weitere Zulassungsbedingungen für Verleger festzusetzen*: Wie Sie wissen, handelt es sich keineswegs um einen neuen Zustand, sondern um das Recht, das Präsident *Amann* nach dem Reichskulturkammergesetz besitzt und wirkungsvoll ausgeübt hat. Daran können und wollen wir nichts ändern. Der Reichsjustizminister verlangt, die Vorschriften⁵ entweder ins Gesetz hereinzunehmen oder dem Minister zu übertragen⁶. Dem können

¹ S. Dok. Nr. 186, hier Anm. 1.

² § 3 (2) *SchriftleiterG* vom 4. 10. 1933 (RGBl. I S. 713): „Auf Zeitungen und Zeitschriften, die im amtlichen Auftrage herausgegeben werden, findet das Gesetz keine Anwendung.“

³ KabVorl. § 6 entsprach § 6 (1) der Erstvorlage, deren Abs. 2 fortgefallen war; s. Dok. Nr. 183, zu Anm. 5, 17.

⁴ Marg. Lammers: „M. E. richtig!“

⁵ Gemeint ist § 10 des Erstentwurfs (Dok. Nr. 183 Anm. 20), der als § 11 der KabVorl. in folg. Fassung wiederkehrte: „Der Präsident der Reichspressekammer kann mit Genehmigung des Reichsministers für Volksaufklärung und Propaganda Ausnahmen von den in § 8 [ident, mit Erstvorlage § 9, ebd. Anm. 18] Nr. 1 und 3 bis 6 bestimmten Voraussetzungen bewilligen. Die Ausnahmebewilligung kann auf bestimmte Zweige der Tätigkeit eines Verlegers oder Schriftleiters beschränkt werden.“

⁶ Stellungnahme des RJuM vom 20. 11. 1936: „Ich schlage vor, im Gesetz selbst abschließend zu regeln, welche Voraussetzungen für die Zulassung als Verleger gefordert werden, und dabei auch zu bestimmen, ob und unter welchen Bedingungen juristische Personen Verleger sein können. Die Entscheidung der Frage, inwieweit juristische Personen, insbesondere Handelsgesell-

wir aus den genannten Gründen nicht zustimmen. Der Reichsminister des Innern will die Fassung etwas ändern und den Präsidenten praktisch auf Erläuterungsbestimmungen zu den im Gesetz selbst genannten Voraussetzungen der Zulassung zum Verlegerberuf beschränken⁷. Es handelt sich aber gerade darum, die Möglichkeit zu sichern, weitere Voraussetzungen festzusetzen, z. B. die wirtschaftliche Interessentenpresse, die konfessionell bestimmte Presse usw. zu bekämpfen und unmöglich zu machen. An die Bestimmungen des Gesetzes selbst soll der Präsident der Kammer gebunden sein.

3. *Stellung der Polizei*: Hier handelt es sich um die wichtigste Frage. Der Reichsminister des Innern verlangt eine Nennung der Polizei in § 40 Abs. 2⁸ neben Gerichten und Staatsanwaltschaften. Das bedeutet, daß die Polizei eine selbständige Gewalt über die Presse haben soll, ohne unbedingt an die Weisungen des Reichsministers für Volksaufklärung und Propaganda gebunden zu sein⁹. Wir haben ihr dieses Recht zuerkannt, soweit sie als Hilfsorgan der Staatsanwaltschaft handelt; darüber hinaus müssen wir die Forderung der Polizei unbedingt ablehnen, weil ihre Berücksichtigung uns auf den alten Zustand zurückführen würde, der vom Führer auf unsere dringenden Vorstellungen hin durch seinen Erlaß vom 3. 4. d. J. abgestellt worden ist¹⁰. Der Führer hat damals entschieden, daß uns auf unserem Zuständigkeitsgebiet in Sonderheit auch die Zuständigkeit für *polizeiliche* Aufgaben zusteht; also so, daß die Polizeibehörden zwar tätig werden, aber unter der obersten Presseführung des Ministeriums. Dem widerspricht der Reichsminister des Innern. Diese Frage ist für uns entscheidend.

Aus denselben Gründen müssen wir auch das Verlangen des Reichskriegsministers und Oberbefehlshabers der Wehrmacht ablehnen, der ein *eigenes* Anweisungsrecht fordert¹¹. Wir würdigen selbstverständlich völlig die Bedürfnisse der Wehrmacht; die ununterbrochene Besetzung unserer Stellen Tag und Nacht an der Zentrale wie im Lande sichert diese Berücksichtigung auch wie schon bisher. Ein eigenes Anweisungsrecht würde aber gerade in ernsten Fällen eine untragbare Unklarheit und Verwirrung schaffen.

Von geringerer Bedeutung ist der neben diesen Wünschen noch verbleibende Wunsch des Reichsjustizministers, das Zeugnisverweigerungsrecht des Redakteurs aufzuheben, nachdem sämtliche Verantwortungs- und Strafbestimmungen des alten Pressegesetzes von 1874, in Sonderheit die Reste der sogen. Kaskadenhaftung, gefallen sind¹². Da der Reichsminister der Justiz nicht darauf

schaften, zur Ausübung bestimmter Berufe zugelassen werden, ist nicht Angelegenheit eines Standes, sondern muß meines Erachtens wegen ihrer allgemeinen und grundsätzlichen Bedeutung von der Reichsregierung getroffen werden.“ R 43 II/467, Bl. 180.

⁷ Der RIM hatte am 23. 11. 1936 (ebd. Bl. 181–185) für § 10/11 folg. Fassung vorgeschlagen: „Der Präsident der Reichspressekammer kann *nähere* Bestimmungen über die *Herausgabe von Zeitungen*, insbesondere auch Bestimmungen über die Zulassung von juristischen Personen und über die Zulassung im Falle des Erwerbs einer Zeitung durch Erbgang erlassen.“

⁸ Wortlaut s. Dok. Nr. 186 Anm. 12.

⁹ In seiner in diesem Abschnitt vom RFSSChDP konzipierten Stellungnahme (o. Anm. 7) hatte der RIM argumentiert, daß die Polizeibehörden ja bereits zur Beschlagnahme und zum Verbot von Zeitungen befugt seien: „Die Einschränkung der bestehenden Befugnis der Polizei durch Bindung an die Bestimmungen des Reichsministers für Volksaufklärung und Propaganda aber widerspricht dem nationalsozialistischen Polizeibegriff und muß deshalb völlig abgelehnt werden. In ihrer Praxis kann und wird die Polizei für die Anwendung ihrer Befugnisse in einem bestimmten Lebensbereich der Nation die sachliche Führung des zuständigen Fachministeriums anerkennen. Eine grundsätzliche Bindung der Polizei an die Anordnungen dieses Fachministeriums aber würde der Polizei die selbstverantwortliche Erfüllung ihrer autonomen Aufgabe des Schutzes von Volk und Staat für dieses Teilgebiet unmöglich machen. Damit würde für weitere Aufgliederungen und Zersplitterungen der polizeilichen Befugnisse der erste Präzedenzfall geschaffen. Die Folge wäre eine Rückentwicklung des Polizeirechts zu den Abgrenzungen und Bindungen des liberal-marxistischen Rechtsdenkens. Die Entwicklung stünde im Gegensatz zu dem Begriff und dem Aufbau des nationalsozialistischen Führerstaats und zu dem geltenden Recht.“ Zur Argumentation des RFSSChDP im einzelnen s. R 43 II/467, Bl. 228–235.

¹⁰ Wortlaut s. unten bei FV 185*.

¹¹ S. Dok. Nr. 183 Anm. 14.

¹² Vgl. ebd., zu Anm. 24.

besteht, die Änderung in diesem Gesetz vorzunehmen, die Frage aber noch geprüft werden muß, so kann sie hier beiseite bleiben¹³.

Mit Heil Hitler verbleibe ich
Ihr sehr ergebener

Walther Funk

¹³ MDgt. Meerwald stellte die Einsprüche am 27. 11. 1936 für StS Lammers zusammen, der sie tags darauf zum Vortrag brachte; R43 II/467, Bl. 212f. Hitler entschied, „daß die Einsprüche der Reichsminister gegen die einzelnen Paragraphen des Entwurfs von den Herren Reichsministern zurückgestellt und auch nicht mehr in der Kabinettsitzung vorgebracht werden sollen. Ebenso hat der Führer den Wunsch des Reichskriegsministers nach einem Anweisungsrecht an die Presse abgelehnt. Lediglich hinsichtlich des § 40 Abs. 2 ist der Führer damit einverstanden, daß statt des jetzigen Textes das Gesetz den nachstehenden Text erhält: ‚Die Tätigkeit der Gerichte, der Staatsanwaltschaften und ihrer Hilfsbeamten wird davon nicht berührt. Weiter wird nicht berührt die Tätigkeit der Polizei zur Erfüllung ihrer Aufgaben der Erforschung und Bekämpfung aller staatsfeindlichen Bestrebungen.‘“ Diese Entscheidung teilte der StSRk den Ministern noch am 28. 11. mit; ebd. Bl. 219–221. Am 30. 11. ließ Hitler jedoch den Entwurf überraschend von der TO der Kabinettsitzung des folg. Tags absetzen, nachdem die Ressorts von ihren Forderungen nicht einfach abzugehen gedachten; ebd. Bl. 222, 236f.; GOEBBELS, Tagebücher II, S. 741f.; TOEPSER-ZIEGERT4/III, S. 1467–1469. Einer Anregung des RIM vom 14. 12. 1936, die Streitpunkte in einer nochmal. Besprechung auszuräumen, gab der RMVP keine Folge, weshalb es der StSRk auch unterließ, die Vorlage auf die TO der Kabinettsitzung vom 26. 1. 1937 zu setzen; R 43 II/467, Bl. 245–249. Beim neuerl. Vortrag am 4. 2. 1937 beschied Hitler Lammers und Funk, „er wolle sich selbst mit den Grundzügen eines neuen Pressegesetzes befassen, die Angelegenheit habe aber nicht die geringste Eile“, auch Funk meinte, „daß der gegenwärtige Rechtszustand durchaus erträglich sei“; ebd. Bl. 250v. Am 20. 1. 1938 teilte der nunmehrige StS im RMVP O. Dietrich der Rkei auf Anfrage mit, daß an der Weiterbehandlung des ReichspresseG kein Interesse mehr bestehe, worauf Lammers die Angelegenheit am 25. 1. 1938 endgültig z. d. A. verfügte; ebd. Bl. 254f.

Zitierhinweis

Nr. 187 Der Staatssekretär im Reichsministerium für Volksaufklärung und Propaganda an den Staatssekretär und Chef der Reichskanzlei. 25. November 1936 in: Akten der Reichskanzlei. Regierung Hitler 1933-1945, Band III/1936, bearb. von Friedrich Hartmannsgruber (Digitale Fassung, hrsg. von dem Präsidenten und dem Sekretar der Historischen Kommission bei der Bayerischen Akademie der Wissenschaften und für das Bundesarchiv von Michael Hollmann).

<https://aktenreichskanzlei.bundesarchiv.de/dokumente/arh03d187>